

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제23-공급종합-13호

제목 건설폐기물 분리 처리 소홀

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○○○본부 ☆☆☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆본부 <<<<<부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 매설 주배관 주변 굴착공사 관리, 하천 및 해저구간 건전성 관리 등 관할지역 관로관리 업무를 담당하면서 “㉠㉡ 지구(㉢㉢㉢) 가스관 보강공사”(계약상대자: &&&&㈜, 계약기간: 2021. 1. 21.~2022. 12. 15.)를 관리·감독하였으며,

◆◆◆◆◆◆본부 ○○○○○○부는 공급설비 신증설, 개선·보강공사 등의 설계, 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서, “㉣㉤관리소 시설이용 배관연결공사”(계약상대자: (주)㉦㉦㉦㉦㉦, 계약기간: 2021. 6. 9.~2021. 11. 15.)를 관리·감독하였다.

2. 관계규정 및 판단근거

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “건설폐기물법”이라 한다) 제15조에 따르면 공공기관은 100톤 이상의 건설폐기물 발생 건설공사를 발주하려는 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리발주토록 되어 있다.

또한, 건설폐기물법 제17조 및 동법 시행규칙 제9조에 따르면 건설폐기물

배출자는 해당 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사하여 그 결과를 토대로 해당 건설공사의 착공일까지 폐기물 처리계획서를 작성하여 관할 시장에게 신고하도록 되어 있다.

그리고 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」 제Ⅲ장 제1조 나항에 따르면 당초 분리발주 대상공사에 해당되지 않아 건설폐기물처리용역을 분리발주 하지 않은 건설공사의 경우라 하더라도 당초 신고한 건설폐기물 외에 추가로 건설폐기물이 발생되어 건설폐기물법 제15조에 의한 분리발주 대상공사(위탁처리하는 건설폐기물의 총량이 100톤 이상인 경우)에 해당되는 경우라면 추가로 발생한 건설폐기물에 대한 건설폐기물처리용역은 발주자가 분리발주 하여야 하며, 해당 건설폐기물의 종류, 처리방법, 배출량 등에 따라 적절한 처리비용을 반영해야 한다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부와 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 건설공사 발주 시 건설폐기물 발생량이 100톤 이상으로 예상되는 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리발주하고, 해당 건설공사의 착공일까지 폐기물 처리계획서를 작성하여 관할 시장에 신고해야 한다.

또한, 건설공사 착수 시 건설폐기물 발생량이 100톤 이하로 예상되어 처리용역을 분리발주 하지 않았다 하더라도 시공 중 폐기물이 추가로 발생되어 100톤이 초과되는 경우에는 추가 발생하는 건설폐기물에 대해서는 건설공사와 분리발주하여 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부

◆◆◆◆본부 <<<<부에서 발주한 “㉠㉡ ㉠㉢지구(㉣㉣㉣) 가스관 보강 공사”는 매설 가스배관 인근 “㉠㉢자연재해위험개선지구 정비사업”(㉠㉡군, 이하 “재해개선사업”이라 한다) 시행으로 인해 간섭되는 가스배관을 보강하기 위한 건설공사로서 재해개선사업과의 연계성 및 하자 발생에 따른 분쟁방지 등을 사유로 재해개선사업의 시공사인 &&&&(주)와 수의계약을 맺어 추진하였으며, 건설폐기물 발생량은 171톤으로써 100톤이 넘는 것으로 예상되었다.

따라서 비록 시공사는 동일하지만 재해개선사업과 “㉠㉡ ㉠㉢지구(㉣㉣㉣) 가스관 보강공사”는 발주청과 목적이 다른 별건 건설공사이므로 건설폐기물 발생신고 및 분리 처리를 별도 시행해야 했다.

그런데도 <<<<부는 건설폐기물 발생량 100톤 이상으로서 “㉠㉡ ㉠㉢지구(㉣㉣㉣) 가스관 보강공사”로부터 건설폐기물 처리 역무를 제외하였으나, 별도로 건설폐기물 처리용역을 발주하여 처리한 기록이 없으며, 건설폐기물 처리계획을 관할 지자체에 신고하지도 않았다.

<<<<부는 시공사와의 협의과정에서 폐기물 처리용역을 분리하여 재해개선사업의 건설폐기물 처리용역(발주청: ㉠㉡군)을 통해 처리하였다고 답했다.

그 결과 올바른 시스템 등록 등 건설폐기물을 친환경적으로 처리하기 위한 관리 의무를 이행하지 않음으로써 건설공사에서 발생한 폐기물이 친환경적인 방법으로 적절하게 처리되었는지를 통제 및 확인할 수 없게 되었다.

나. ◆◆◆◆본부 ○○○○부

“㉠㉢관리소 시설이용 배관연결공사”의 착수 시에는 설계도서에는 반영된 건설폐기물 발생량이 100톤 미만으로 예상되어 건설폐기물 처리를 동 건설공사로부터 분리하여 계약하지 않았으나, 【표 1】과 같이 시공과정에서 예상치 못한

건설폐기물이 추가로 발생하여 총폐기물 발생량이 100톤을 초과하게 되었다.

그런데도 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 추가 발생한 건설폐기물에 대하여 건설공사로부터 분리 발주하여 처리하지 아니하고 건설공사 계약상대자에게 처리하게 함으로써 건설폐기물법 관련 규정을 위반하게 되었다.

【표 1】 “㉠㉡관리소 시설이용 배관연결공사” 건설폐기물 발생량

구 분	착수 시	준공 시	비 고
폐콘크리트	25.474	71.01	
페아스콘	67.32	67.96	
폐목재	0.829	-	
합 계	93.623	138.97	증가량 50% 미만

※ 출처: 건설공사 발주 및 준공도서

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 <<<<부와 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 이번 감사 건과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

건설폐기물 분리 처리를 소홀히 한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

(주의)

[관련자]

◆◆◆◆본부 <<<<부 대리 BBB (現 ◆◆◆◆본부 ○○○○부)

◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 LLA